



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
quarta sezione civile

composta dai magistrati

dott. Giovanni Buonomo	presidente rel.
dott. Roberto gentile	consigliere
dott. Matilde Carpinella	consigliere

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1958 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, passata in decisione all'udienza del 9/9/2021 e vertente tra

Parte_1 [*C.F._1*]

rappresentata e difesa dall'avvocato

Giorgio Antonicelli *C.F._2*]

— PARTE APPELLANTE

contro

Controparte_1 nata a Modica il 9.6.1927

Controparte_2 , nato a Roma il 18.6.1966

— PARTI APPELLATE contumaci

FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA

§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata:

« [...] Con atto di citazione notificato in data 9.8.2014, *Parte_1* promittente acquirente, in forza di contratto preliminare del 25.1.2011 dell'unità immobiliare ubicata in Roma, alla via Guglielmina Ronconi, n. 58/B, chiedeva pronunciarsi sentenza ex art. 2932 c.c., costituiva del trasferimento in suo favore della proprietà del cespite sopra menzionato, dando atto del già intervenuto pagamento del prezzo d'acquisto; si costituivano in giudizio *Controparte_2* e *Controparte_1*, in persona del loro amministratore di sostegno, che, nel contestare in toto la domanda avversa, ne chiedevano l'integrale rigetto.

In corso di causa, concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. con il deposito delle relative memorie e raccolta la prova orale richiesta da parte attrice, dopo plurimi rinvii intesi ad una definizione transattiva della controversia, venivano precisate le conclusioni all'udienza del 6.7.2020 (svoltasi mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 83, comma 6, D.L. n. 18/2020) allorquando la causa, assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., a seguito dello scambio degli scritti conclusionali tra le parti, è stata decisa come da dispositivo per i motivi che seguono [...]»

§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha rigettato la domanda condannando l'attrice soccombente al pagamento delle spese processuali (pari a complessivi euro 5.885,00 oltre ad oneri accessori di legge).

§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:

«[...] La domanda proposta ai sensi dell'art. 2932 c.c. non può trovare accoglimento, non ravvisandosi la necessaria regolarità edilizio/urbanistica degli immobili compromessi, ai fini della loro trasferibilità.

L'art. 19, comma 14, D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni in L. 30 luglio 2010 n. 122 aggiunge un nuovo comma 1-bis all'art. 29 L. 27 febbraio 1985 n. 52; sulla base di tale integrazione normativa, con effetto dal giorno 1 luglio 2010, gli atti pubblici e le scritture private autenticate che hanno per oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere – a pena di nullità - oltre alla identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie; la dichiarazione degli intestatari può essere sostituita da una attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.

La suddetta normativa trova applicazione anche in ordine al trasferimento giudiziale della proprietà degli immobili con sentenza emessa ai sensi dell'art. 2932 c.c.; la presenza delle menzioni catastali (l'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, quest'ultima sostituibile da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale) costituisce condizione dell'azione di adempimento del contratto in forma specifica ex art. 2932 c.c. e, pertanto, deve sussistere al momento della decisione; nella fattispecie in esame, risulta dichiarata in contratto preliminare la non conformità dello stato di fatto ai dati catastali ed alle relative planimetrie dell'immobile, essendo stato compromesso un locale accatastato come appartamento, ma di fatto utilizzato come negozio e del quale l'attrice, proprio in considerazione del suo utilizzo come negozio, chiede ritenersi integralmente pagato il prezzo ai sensi dell'art. 5, lett. b) del contratto, ma di cui chiede, contestualmente, il trasferimento come appartamento.

Secondo l'insegnamento della S.C. sul punto "...il disposto comma 1 bis dell'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, aggiunto dall'articolo 19, comma 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, con la legge 30 luglio 2010, n. 122 trova applicazione anche

in ordine al trasferimento giudiziale della proprietà degli immobili con sentenza emessa ai sensi dell' articolo 2932 c.c.; II) la presenza delle menzioni catastali (l'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, quest'ultima sostituibile da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale) costituisce condizione dell'azione di adempimento del contratto in forma specifica ex art. 2932 c.c. e, pertanto, deve sussistere al momento della decisione; III) la produzione delle suddette menzioni catastali, quando le stesse non siano già contenute nel contratto preliminare dedotto in giudizio, può intervenire anche in corso di causa ed è sottratta alle preclusioni che regolano la normale attività di deduzione e produzione delle parti; IV) il mancato riscontro, da parte del giudice investito di una domanda di adempimento del contratto in forma specifica ex art. 2932 c.c., della sussistenza della condizione dell'azione costituita dalla presenza in atti delle menzioni catastali di cui al comma 1 bis dell'articolo 29 della legge 52/1985 costituisce un *error in iudicando* censurabile in Cassazione ai sensi dell'articolo 360 n. 3 c.p.c. e non un vizio di contenuto-forma produttivo di nullità della sentenza; con la conseguenza che gli effetti di tale errore si esauriscono all'interno del processo e non producono alcun effetto sul piano idoneità della sentenza ad essere trascritta nei registri immobiliari; V) il disposto dell'articolo 29, comma 1 bis, l. n. 52/1985 si applica anche nei giudizi aventi ad oggetto l'adempimento in forma specifica di un contratto preliminare ex articolo 2932 c.c. instaurati prima della sua entrata in vigore..." (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, n. 12654 del 25.6.2020).

In mancanza delle necessarie attestazioni di legge, il rimedio di cui all'art. 2932 c.c. non può essere esperito nella fattispecie in esame: questa procedura giudiziaria, pur avendo funzione sostitutiva di un atto negoziale dovuto, non può realizzare un effetto maggiore, derogatorio e diverso da quello che sarebbe stato possibile alle parti col preliminare e, inoltre, l'esecuzione in forma specifica non può eludere obblighi e disposizioni normative che governano, nella forma e nel contenuto, l'autonomia negoziale dei trasferimenti immobiliari, intesi come atti definitivi di compravendita (cfr. Cass. Civ. VI n. 8489/2016). Da ciò consegue che la conclamata difformità dello stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie rende nullo il trasferimento immobiliare tra vivi; detta

circostanza non comporta la nullità del preliminare, tuttavia rende impossibile l'esecuzione in forma specifica in sede giudiziaria, e tale limite, considerato l'interesse pubblico all'ordinata trasformazione del territorio e di legalità sul profilo urbanistico, incide direttamente sulle condizioni dell'azione prevista dall'art. 2932 c.c., senza alcun rilievo dell'astratta possibilità di una successiva sanatoria della nullità.

La richiesta di pronuncia costitutiva ai sensi dell'art. 2932 c.c. è l'unica domanda proposta dalla *Parte_1* che non ha formulato alcuna istanza di risoluzione contrattuale.

Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice [...]»

§ 2 — Ha proposto appello la signora *Parte_1* contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili.

Non si sono invece costituiti (e sono stati conseguentemente dichiarati contumaci) i due appellati.

§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe l'appellante ha precisato le conclusioni e la Corte ha deciso la causa, all'esito della discussione orale, mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 351, quarto comma, c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

§ 3 — L'appello contiene due motivi.

§ 3.1 — Col primo motivo l'appellante lamenta l'errore in cui sarebbe incorso il primo giudice rigettando la richiesta di emissione della sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. «...sulla base di una asserita contraddittorietà, in forza della quale - secondo la prospettazione offerta dal giudicante - il sottoscritto

difensore avrebbe invocato “la produzione degli effetti preliminari relativi al bene qualificato come negozio (in relazione al quale sarebbe stato corrisposto l’intero prezzo)” e poi, “del tutto contraddittoriamente” avrebbe concluso per la pronuncia di sentenza costitutiva del trasferimento della proprietà dell’immobile, qualificato come appartamento, sulla scorta dell’utilizzo, nelle conclusioni, della nomenclatura contenuta sia nei dati catastali che nello stesso contratto preliminare di compravendita, all’art. 1 [...]»

L’appellante, in particolare, richiama il contenuto del contratto preliminare in cui era previsto che, essendo l’unità immobiliare accatastata come appartamento, ma adibita ad uso di negozio, qualora i promittenti alienanti non avessero ottenuto il mutamento di destinazione d’uso, il medesimo contratto avrebbe prodotto «i suoi effetti relativi al trasferimento di un locale uso negozio al prezzo di euro 80.000,00». Cosicché «[...] il *petitum* è costituito inequivocabilmente dal bene immobile ad uso negozio che, a meri fini di identificazione dello stesso, nelle conclusioni dell’atto introduttivo, viene indicato riportando la sua identificazione catastale e la nomenclatura riportata nel contratto preliminare di compravendita (“appartamento, sito al piano terra, interno 2 ed è composto composto da 2,5 vani, con annessa corte esclusiva di pertinenza confinante con residua proprietà parte promittente venditrice su due lati, Via Gugliemina Ronconi, salvo altri, censita al C.F. Roma Fg. 285, part. 286 sub. 2 (precisamente, Via Gugliemina Ronconi 58/B, piano T, int. 2, zona censuaria 6, categoria A/4, classe 3, vani 2,5, rendita euro 167,85), con esatta riproduzione del contenuto dell’art. 1 del contratto preliminare di compravendita, avente ad oggetto l’identificazione dell’immobile» e afferma, pertanto, che «Non sussiste ... alcuna contraddizione tra la richiesta effettuata nel corpo dell’atto di citazione e le richieste rassegnate nelle

conclusioni dello scritto introduttivo: la richiesta di trasferimento ha inequivocabilmente ad oggetto il bene ad uso negozio [...]»

§ 3.2 — Col secondo motivo l'appellante, premesso che «...la sentenza impugnata motiva che la domanda ex art. 2932 c.c. non può trovare accoglimento perché non si ravvisa la regolarità urbanistico-edilizia dell'immobile, al fine della sua trasferibilità» e che «a conforto, la pronuncia richiama l'art. 29, co. 1 bis, l. 52/85, in virtù del quale “la presenza delle menzioni catastali costituisce condizione dell'azione di adempimento e, pertanto, deve sussistere al momento della decisione”», si duole del fatto che il giudice di primo grado abbia ravvisato, come dichiarata nel contratto preliminare, «la non conformità dello stato di fatto ai dati catastali ed alle relative planimetrie dell'immobile, essendo stato compromesso un locale accatastato come appartamento, ma di fatto utilizzato come negozio e del quale l'attrice, proprio in considerazione del suo utilizzo come negozio, chiede ritenersi integralmente pagato il prezzo ai sensi dell'art. 5, lett. b) del contratto».

Secondo l'appellante, in particolare,

«[...] La prospettazione offerta in sentenza, con i relativi richiami giurisprudenziali ivi indicati (v. Cass. civ. n. 12654/20) non è conferente nel caso di specie: l'erronea conclusione cui giunge il giudicante è ancora frutto dell'originario equivoco, afferente alla asserita richiesta del trasferimento dell'appartamento, in luogo del negozio, che ha determinato l'illogicità e la contraddittorietà dell'intero iter motivazionale.

Nel caso di specie, infatti, come già ribadito, parte attrice chiedeva il trasferimento dell'unità accatastata come appartamento, ma adibita ad uso negozio, rispetto al quale, nell'atto preliminare di compravendita veniva indicato, in conformità alla normativa, all'art. 6 (come dato atto anche in sentenza) che l'immobile in oggetto è un negozio costruito in virtù di

licenza rilasciata dal sindaco di Roma in data 18.11.1958, n. 47336 di protocollo.

A tal stregua, nell'ipotesi de qua, non vi è l'assenza dei titoli, quanto piuttosto un "difetto di regolarità sostanziale del bene sotto il profilo urbanistico", che non rileva ai fini della validità del trasferimento, bensì attiene al solo piano dell'inadempimento contrattuale e che non osta alla emanazione di una pronuncia ex art. 2932 c.c. [...]»

§ 3.3 — Col terzo motivo, infine, l'appellante ripropone l'istanza di esecuzione in forma specifica del trasferimento dell'immobile in ragione dell'inadempimento dei promittenti venditori, consistente nella mancata regolarizzazione urbanistica dell'immobile e nella mancata presentazione per la stipula del contratto definitivo.

§ 4 — L'appello è infondato.

§ 4.1 — Com'è noto, l'appellante, una volta denunciato esattamente l'errore commesso dal primo giudice, deve dare la prova della fondatezza del motivo; sicché, per questa via, egli rimane assoggettato al relativo onere probatorio indipendentemente dalla posizione ricoperta in primo grado in ossequio alla regola, due volte ribadita dalle sezioni unite della S.C. (Cass., sez. un., 23 dicembre 2005, n. 28498; Cass., sez. un., 8 febbraio 2013, n. 3033), che vuole l'appellante onerato della prova dei motivi posti a sostegno dell'impugnazione. In tale ottica, inoltre, occorre, laddove i motivi di impugnazione siano argomentati mediante il richiamo alla documentazione prodotta, che l'appellante effettui «l'indicazione puntuale e non generica dei documenti ai quali è affidato il gravame, con la compiuta illustrazione delle ragioni, illegittimamente trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto di essi giustifica la tesi sostenuta dall'appellante» (Cass., 1 sez., 20 ottobre 2005, n. 20287).

§ 4.2 — Nel caso di specie, dopo aver evidenziato l'errore in cui è incorso il primo giudice, che ha ritenuto il mutamento di destinazione d'uso alla stregua delle menzioni catastali relative alla conformità dello stato di fatto del bene promesso in vendita, l'appellante non ha prodotto (o indicato tra gli atti di causa acquisiti dalla Corte) visure ipocatastali, né ha indicato le dichiarazioni di conformità di cui alla citata art. 19, comma 14, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 (legge n. 122/2010), (o l'esistenza di un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato), né, infine, ha allegato l'inesistenza (nonostante il mutamento di destinazione d'uso ammesso dalle parti nel contratto preliminare) di abusi edilizi ostativi al trasferimento.

All'atto di appello, in particolare, sono stati allegati la sentenza di primo grado, la procura speciale e le relate di notifica dell'impugnazione alle parti appellate. Il fascicolo di parte del primo grado non è stato depositato, né è stato depositato, stante la contumacia degli appellati, il fascicolo di primo grado degli originari convenuti.

Il fascicolo di ufficio, infine, contiene i verbali di udienza (con la testimonianza resa dal notaio dott. *Per_1* e una copia della comparsa di costituzione e risposta dei convenuti.

In conclusione, è la mancanza dei documenti sopra indicati, al di là del contenuto del contratto preliminare, ad impedire la pronuncia del richiesto trasferimento ex art. 2932 c.c.

§ 6 — L'appello dev'essere pertanto respinto (e la sentenza di primo grado confermata con le integrazioni sopra indicate).

§ 6.1 — Nulla va disposto per le spese, attesa la contumacia degli appellati.

A norma dell'art. 13, comma 1/quarter, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'articolo 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».

Essendo l'appello da respingere, deve provvedersi in conformità.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 16099/2020 del Tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:

1. rigetta l'appello;
2. nulla dispone per le spese del presente giudizio, attesa la contumacia degli appellati;
3. dichiara l'appellante *Parte_1* tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 settembre 2021.

IL PRESIDENTE est.
firma digitale:
Giovanni Buonomo